

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR MAC ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ "LA CMIC", POR OTRA PARTE, LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO TÉCNICO INTERINO, LIC. ULISES RAMÍREZ BEJARANO, DENOMINÁNDOSELE EN LO SUCESIVO "LA SESAECOL" Y, A QUIENES, EN SU ACTUACIÓN CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA "LA SESAECOL"

I.1 QUE, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, NO SECTORIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN, MISMO QUE TENDRÁ SU SEDE EN LA CIUDAD DE COLIMA, CAPITAL DEL ESTADO. CONTARÁ CON UNA ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, OBJETIVOS Y FINES, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

I.2 QUE, EL LICENCIADO ULISES RAMÍREZ BEJARANO, FUE NOMBRADO SECRETARIO TÉCNICO INTERINO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, POR EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, LOGRADO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.

I.3 QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 Y 48 PÁRRAFO 2 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA CORRESPONDE AL SECRETARIO TÉCNICO EJERCER LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, CONTANDO ENTRE SUS

FACULTADES, CON LAS DE ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SECRETARÍA EJECUTIVA.

I.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE "EL CONVENIO", SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL Y LEGAL EL UBICADO CALLE ALFONSO MICHEL, NÚMERO 34,, COLONIA JARDINES VISTA HERMOSA, EN COLIMA, COLIMA, CÓDIGO POSTAL 28017, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SES170715E80.

DECLARA "LA CMIC"

II.1 ES UNA INSTITUCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, AUTÓNOMA, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CONSTITUIDA CONFORME A LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES, SEGÚN CONSTA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 1968.

II.2 TIENE POR OBJETO, ENTRE OTROS, REPRESENTAR LOS INTERESES GENERALES DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN EL EXTRANJERO; ADEMÁS, REPRESENTAR, DEFENDER Y FOMENTAR LOS LEGÍTIMOS INTERESES GENERALES DE LOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN; SER ÓRGANO DE CONSULTA Y COLABORACIÓN DEL ESTADO PARA EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS QUE FACILITEN LA EXPANSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSTRUCTORES MEXICANOS, PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A FOMENTAR EL DESARROLLO DE SUS AFILIADOS, REPRESENTAR EL INTERÉS GENERAL DE SUS AFILIADOS ANTE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN U ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS OBREROS Y DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

II.3 PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, CUNETA, A LA FECHA, CON 44 DELEGACIONES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA DELEGACIÓN DE COLIMA, Y QUE ACTUALMENTE ESTÁ CONFORMADA POR MÁS DE 8,500 AFILIADOS Y DE IGUAL MANERA, TIENE RESPALDO Y ACOMPAÑAMIENTO DE SUS



INSTITUCIONES CONEXAS: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C. (ITC), LA FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE LA PRODUCTIVIDAD, A.C (FIC), Y SU ÁREA DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL ICICAC S.A DE C.V.

II.4 EN LA ACTUALIDAD ESTÁ DESARROLLANDO SERVICIOS DE ALTA CALIDAD PARA SUS AFILIADOS, TALES COMO: REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN, INFORMACIÓN, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, SERVICIOS EDUCATIVOS, CERTIFICACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

II.5 EL MAC ING. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PRESENTE CONVENIO, TAL COMO LO AMPARA LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 78,678 DE FECHA 4 DE FEBRERO 2025, BAJO LA FE DEL LIC. JESÚS MARÍA GARZA VALDÉZ, NOTARIO PÚBLICO No. 26 CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.6 QUE TIENE SU DOMICILIO EN AV. NIÑOS HÉROES No. 1250, COL. DE LOS TRABAJADORES, C.P 28067, COLIMA, COLIMA, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO.

DECLARAN "LAS PARTES"

1. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR ESTE CONVENIO, PRECISANDO LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
2. QUE ATENDIENDO A LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES QUE LA SOCIEDAD LES HA CONFIADO, CONSIDERAN DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA SU DESARROLLO INSTITUCIONAL PROMOVER LA COLABORACIÓN ENTRE AMBAS PARTES.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. EL OBJETO.

EL PRESENTE CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN TIENE POR OBJETO, ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN Y APOYO ENTRE "**LAS PARTES**" EN AQUELLOS PROYECTOS Y

PROGRAMAS QUE DETERMINEN LLEVAR A CABO DE MANERA CONJUNTA, TALES COMO ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN, PROPUESTA Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS, ASÍ COMO EL INTERCAMBIO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, CURSOS Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA GENERADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

DICHA COLABORACIÓN CONJUNTA, SERÁ DIRIGIDA A SENSIBILIZAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SOBRE LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA PROBIDAD Y PREVENIR FALTAS ADMINISTRATIVAS Y POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FORMAS Y NIVELES, UTILIZANDO PARA ELLO LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y SUS DISTINTOS FORMATOS (NOTAS INFORMATIVAS, CARTELES, TALLERES, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, USO DE REDES SOCIALES, VINCULACIÓN DIRECTA MEDIANTE ENCUENTROS ABIERTOS Y CAPACITACIONES, ENTRE OTROS), PROCURANDO UNA CONSTANTE COORDINACIÓN PREVIA ENTRE LAS MISMAS.

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LA SESAECOL".

SE COMPROMETE A GENERAR, GESTIONAR Y APORTAR DE ACUERDO CON SUS POSIBILIDADES, LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN QUE, EN APEGO A LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, TENGA COMO RESULTADO LA FORMULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE DEFINAN EN FORMA CONJUNTA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LOS ESTADOS DE COLIMA, ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE "LA SESAECOL" EN SU CARÁCTER DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEDIO DE FOROS, SEMINARIOS Y CURSOS.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CMIC".

SE COMPROMETE A GESTIONAR Y APORTAR SUS EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, LOS SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL, LA INTERFAZ ACADÉMICA SESAECOL (IAS) Y, EN GENERAL, PROMOVER LA PARTICIPACIÓN

DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y SUS AFILIADOS A LA CÁMARA, EN CHARLAS, FOROS, SEMINARIOS Y CURSOS, QUE SEAN PROPORCIONADOS POR "LA SESAECOL". DE IGUAL FORMA, APORTARÁ EL CONOCIMIENTO TÉCNICO QUE SUS AGREMIADOS POSEAN PARA FORMAR SERVIDORES PÚBLICOS ÍNTEGROS, INCORRUPTIBLES Y PROFESIONALES.

CUARTA. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR.

"LAS PARTES" CONVIENEN EN GENERAR PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN Y FOMENTEN LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD CIUDADANA Y EN EL SERVICIO PÚBLICO, LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS, ASÍ COMO ESTABLECER Y FOMENTAR ENTRE LA COMUNIDAD BUENAS PRÁCTICAS EFÍCAES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

QUINTA. CONVENIOS ESPECÍFICOS.

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, "**LAS PARTES**" CELEBRARÁN CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN, EN LOS QUE SE DESCRIBIRÁN CON TODA PRECISIÓN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNA DE ELLAS, EL PRESUPUESTO PARA CADA ACTIVIDAD, DEFINICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, PERSONAL INVOLUCRADO, INSTALACIONES, EQUIPO A UTILIZAR, CALENDARIO DE TRABAJO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA DETERMINAR CON EXACTITUD LOS FINES Y ALCANCES DE CADA UNO DE DICHOS CONVENIOS, QUE SERÁN LOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS DEL PRESENTE ACUERDO, LOS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "**LAS PARTES**", FORMARÁN PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEXTA. ÁREAS RESPONSABLES.

"**LAS PARTES**" CONVIENEN QUE, PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, ASÍ COMO PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL PRESENTE CONVENIO, SE COMPROMETEN A REVISAR PERIÓDICAMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ESTABLECER EL ENLACE Y LA COMUNICACIÓN



REQUERIDA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS; PARA LO CUAL, DESIGNAN COMO RESPONSABLES:

A) POR PARTE DE "LA SESAECOL", AL LIC. ULISES RAMÍREZ BEJARANO, SECRETARIO TÉCNICO INTERINO. sesaecolsaec@gmail.com

B) POR PARTE DE "LA CMIC", LIC. SALVADOR CANO DÍAZ, GERENTE GENERAL DE LA CMIC COLIMA. gerencia@cmic-colima.org

SÉPTIMA. PRESENCIA INSTITUCIONAL.

EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ACUERDE REALIZAR, SE ACREDITARÁ LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DE CADA UNA DE "LAS PARTES", IDENTIFICÁNDOSE PARA ESTOS CASOS, CON LOS LOGOTIPOS RESPECTIVOS.

OCTAVA. MODIFICACIONES.

EL PRESENTE CONVENIO PODRÁ SER MODIFICADO O ADICIONADO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE "LAS PARTES", DICHAS MODIFICACIONES, DEBERÁN SER TRATADAS A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA SEXTA. TODAS LAS MODIFICACIONES AL RESPECTO SE HARÁN POR ESCRITO Y SURTIRÁN EFECTO UNA VEZ FIRMADAS POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE AMBAS INSTITUCIONES.

NOVENA. ASUNTOS NO PREVISTOS.

LOS ASUNTOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONVENIO SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO POR "LAS PARTES", LAS DECISIONES QUE SE TOMEN DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR DEBIDAMENTE RUBRICADAS, INTEGRÁNDOSE COMO ANEXO AL PRESENTE CONVENIO.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONVENIO NO GENERA RELACIÓN LABORAL ALGUNA, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE SE CONTRAE MEDIANTE EL PRESENTE



INSTRUMENTO JURÍDICO ES DE CARÁCTER MERAMENTE COLABORATIVO INSTITUCIONAL; DE IGUAL MANERA, SE HACE SABER QUE LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE DOCUMENTO EN SU CARÁCTER, "LA SESAECOL" COMO INSTANCIA GUBERNAMENTAL Y "LA CMIC", DEL SECTOR PRIVADO, DEL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN, INDEPENDIENTES CADA UNA DE ELLAS, Y EMPLEARÁN A SU PROPIO PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ADQUIEREN CONFORME AL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" ACUERDAN EXPRESAMENTE MANTENER CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRODUCTOS QUE SURJAN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES QUE DE MANERA CONJUNTA DERIVEN DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO DE TODA LA INFORMACIÓN QUE NO SEA DEL DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

"LAS PARTES" NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN DERIVARSE COMO CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, PARTICULARMENTE POR SUSPENSIÓN DE LABORES QUE PUDIERAN IMPEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PRESENTE CONVENIO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, UNA VEZ SUPERADOS ESOS EVENTOS, LAS ACTIVIDADES SE REANUDARÁN EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE "LAS PARTES" DETERMINEN.

DÉCIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL QUE SE DERIVE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON MOTIVO DE ESTE CONVENIO ESTARÁ SUJETA A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y A LOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS QUE SOBRE EL PARTICULAR SUSCRIBAN "LAS PARTES", OTORGANDO EL RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A QUIENES HAYAN INTERVENIDO EN LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS.

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA.

EL PRESENTE CONVENIO TENDRÁ UNA VIGENCIA INDEFINIDA, PUDIENDO CONCLUIRSE EN CUALQUIER MOMENTO Y DE MANERA UNILATERAL PREVIO AVISO POR ESCRITO DE LA PARTE INTERESADA.

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS.

“**LAS PARTES**” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE REALIZARÁN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DISCREPANCIA SOBRE SU INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO, ÉSTA SERÁ RESUELTA DE COMÚN ACUERDO.

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS “**LAS PARTES**” DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS E INDICANDO QUE EN SU CELEBRACIÓN NO EXISTE DOLO, MALA FÉ O CUALQUIER OTRO MOTIVO QUE VICIE SU CONSENTIMIENTO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO EN COLIMA, COLIMA, A 26 DE ENERO DEL 2026.

POR “LA CMIC”	POR “LA SESAECOL”
MAC ING. EDGAR BENÉ CRUZ BENAVIDES PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO CMIC COLIMA  LIC. SALVADOR CANO DÍAZ GERENTE GENERAL CMIC COLIMA	 LIC. ULISES RAMÍREZ BEJARANO SECRETARIO TÉCNICO INTERINO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA  ING. DIEGO JEANCARLO CORONA BARRAGÁN RESPONSABLE DE LA IAS SESAECOL